Hoja común para todos los roles (se entrega con cada sobre)

Qué es este ejercicio

Van a reconstruir un proceso contencioso administrativo a partir de un caso real de Colombia. Los nombres de las personas están cambiados; los lugares, las fechas, las unidades, los juzgados y los documentos son reales. Solo el docente conoce cómo terminó el caso y lo revelará al final. Cada grupo tiene cuatro roles: apoderado o apoderada de la demandante, apoderado o apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, juez o jueza, y agente del Ministerio Público. Cada uno recibe un sobre distinto y no debe mostrarlo a los demás roles.

Reglas del juego

1. Cada sobre tiene una instrucción (quién es usted, en qué fecha está, qué recibe y qué debe producir) y una información propia del rol. Lea los dos antes de hablar con nadie.

2. El docente interpreta a la cliente, la señora Hilda Tarazona Cruz, y custodia todas las pruebas. La cliente no ofrece documentos: solo entrega el que su apoderado le pida de forma concreta, aunque la perjudique. Preguntas vagas reciben respuestas vagas.

3. Las pruebas que tienen la entidad demandada o terceros (Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, Justicia Penal Militar, Registraduría, Inspecciones de Policía) solo llegan al expediente si una parte las pide en la demanda o en la contestación y el juez las decreta. El docente entrega la pieza al juez, nunca a la parte.

4. Para que una pieza entre al expediente, el juez debe decirlo en voz alta con esta fórmula: "Se decreta la prueba [identificador], pedida por [parte], para acreditar [hecho]; es pertinente, conducente y útil porque [razón]". Sin esa fórmula no hay entrega. El juez puede decretar hasta dos pruebas de oficio, cada una con motivación.

5. Lo que no está en el expediente no existe. El juez decide solo con las pruebas decretadas y entregadas, y el Ministerio Público conceptúa sobre ese mismo expediente.

6. Cada rol vive en la fecha que indica su sobre. Nadie puede usar normas, jurisprudencia o hechos posteriores a esa fecha. En la sentencia, el límite es julio de 2017.

7. Está prohibido buscar el caso en internet o en bases de datos, y está prohibido usar nombres reales. Hacerlo anula el ejercicio para todo el grupo.

8. El tiempo se controla con aviso al minuto y medio y corte a los dos minutos en cada intervención, salvo que el guion del juez dé más.

Fases y tiempos

Minuto	Fase	Qué pasa
0-10	Instalación	Cada rol lee su sobre en silencio.
10-35	Consulta	El apoderado de la demandante entrevista a la cliente durante siete minutos (el docente rota por los grupos). Mientras tanto, la demandada, el Ministerio Público y el juez preparan su estrategia con su sobre.
35-55	Demanda y contestación	El apoderado de la demandante escribe un esquema de demanda de una página; la demandada, un esquema de contestación de una página. Se intercambian entre las partes y se entregan al juez y al Ministerio Público.
55-85	Audiencia inicial	El juez dirige la audiencia (artículo 180 del CPACA): saneamiento, excepciones, fijación del litigio, conciliación, cautelares y decreto de pruebas. El docente entrega al juez las piezas decretadas.
85-105	Alegatos y concepto	Cada parte alega en una página o en tres minutos; el Ministerio Público escribe su concepto de una página.
105-115	Sentencia oral	El juez anuncia el sentido del fallo y sus razones en cinco minutos.
115-120	Cierre	El docente revela la decisión real y la compara con lo que hizo cada grupo.

Qué entrega cada rol

Rol	Entregables
Apoderado/a de la demandante	Esquema de demanda de una página: medio de control, juez competente, hechos numerados, pretensiones, pruebas pedidas y a quién, decisión argumentada sobre la oportunidad para demandar y calendario. Alegato final.
Apoderado/a de la demandada	Esquema de contestación de una página: hechos que acepta, niega o explica; excepciones previas y de fondo; pruebas que aporta y pide; estrategia para la audiencia. Alegato final.
Juez/a	Auto de la audiencia inicial (decisiones motivadas en voz alta, con el recurso que procede) y sentencia oral de cinco minutos.
Agente del Ministerio Público	Intervención en la audiencia (un minuto en excepciones, un minuto en pruebas), decisión escrita sobre si se declara impedido, y concepto de fondo de una página con un sentido definido y una petición concreta.